



Data da Sessão: 27/06/2019
Pauta: 1

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0014592-08.2015.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JUEZER TAVARES JUNIOR

VOTO

Trata-se de incidente nacional de uniformização de jurisprudência interposto pela União contra acórdão da 4ª Turma Recursal de MG que reconheceu aplicável, para a cobrança do prêmio de loteria referente a concurso de prognósticos realizado pela Caixa Econômica Federal sob a denominação 'Mega Sena', o prazo prescricional de cinco anos disposto no art. 206, § 5º, do Código Civil, em detrimento daquele outro, de 90 dias, previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 204/67; reservado este último à reclamação administrativa do prêmio, sem interferência na ação judicial para cobrança do prêmio (ACOR14).

Indica dissídio jurisprudencial em relação a julgados da 2ª Turma Recursal de PE e da Turma Recursal do MS, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de prêmio de loteria no prazo previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 204/67. Também refere contrariedade a julgamentos de TRFs (PU17, PEDIUNIFNAC18 e PU15, nessa ordem).

O incidente foi admitido na origem e também pela Presidência desta TNU.

Decido.

Inicialmente faço ver da imprestabilidade da indicação de dissídio relativamente ao entendimento manifestado em julgados de TRFs, por serem esses colegiados órgãos externos ao microsistema dos Juizados Especiais Federais.

A questão posta no presente Incidente diz com a definição de prazo máximo para a cobrança de prêmio de loteria: se aquele, nonagesimal, estabelecido no artigo 17 do Decreto 204/67:

Art 17. Os prêmios prescrevem em 90 (noventa) dias a contar da data da respectiva extração.

Parágrafo único. Interrompem a prescrição:

1) - citação válida, no caso do procedimento judicial em se tratando de furto, roubo ou extravio;

0014592-08.2015.4.01.3800

900000077334.V12 GYS.TNU© JOS



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

II) - a entrega do bilhete para o recebimento de prêmio dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data da extração na sede da Administração do Serviço de Loteria Federal ou nas Agências das Caixas Econômicas Federais.

Da análise do recurso, verifico que restou devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial a justificar a atuação da TNU sobre o feito.

ou o prazo prescricional geral de 5 anos estabelecido no Código Civil, art. 206, § 5º, para a cobrança de dívidas líquidas inscritas em documentos públicos ou particulares:

Art. 206. Prescreve:

.....

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A Turma de origem entende o prazo de 90 dias reservado à reclamação administrativa do prêmio, ou seja, escoados os 90 dias, perder-se-ia o direito de postular o prêmio diretamente à entidade promotora do concurso, sem prejuízo da possibilidade de cobrança judicial. Nos julgados citados como paradigmas, por sua vez, o entendimento é de que o transcurso do referido prazo leva à fulminação do direito à cobrança do prêmio tanto na via administrativa como judicial, exceto nas hipótese de interrupção da prescrição nos termos do parágrafo único do artigo 17 do Decreto-Lei 204/67.

Nesse contexto, verifico que restou devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Entretanto, diante da relevância do tema e da pluralidade de ações versando sobre a matéria, entendo relevante seja o rito convertido para o dos recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: ***Saber se a fluência do prazo prescricional de 90 dias previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 204/67 fulmina também a possibilidade de cobrança judicial de prêmio de loteria no prazo prescricional geral de 5 anos estabelecido no Código Civil para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.***

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000077334v12** e do código CRC **db869c72**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

Data e Hora: 05/06/2019, às 15:16:27

0014592-08.2015.4.01.3800

900000077334.V12 GYS.TNU© JOS



Data da Sessão: 27/06/2019
Pauta: 1
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0014592-08.2015.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JUEZER TAVARES JUNIOR

EMENTA

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE LOTERIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA CONTROVERTIDO: ***SABER SE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 17 DO DECRETO-LEI 204/67 FULMINA TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DE PRÊMIO DE LOTERIA NO PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DE 5 ANOS ESTABELECIDO NO CÓDIGO CIVIL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR.***

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte questão controvertida: "Saber se a fluência do prazo prescricional de 90 dias previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 204/67 fulmina também a possibilidade de cobrança judicial de prêmio de loteria no prazo prescricional geral de 5 anos estabelecido no Código Civil para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

Porto Alegre, 27 de junho de 2019.

Documento eletrônico assinado por **JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000077354v4** e do código CRC **b22d5cc5**.

0014592-08.2015.4.01.3800

900000077354.V4 GYS.TNU© VBS.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

Data e Hora: 28/06/2019, às 16:53:33

0014592-08.2015.4.01.3800

900000077354.V4 GYS.TNU© VBS.TNU